

1500250-90.2019.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... materialidade e da autoria do delito de roubo.

Por oportuno: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais, a apreensão da res furtiva em poder do réu, pouco depois do roubo, possui grande ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500250-90.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500250-90.2019.8.26.0616 2019/000253

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2028077/2019 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 3399171 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES,

186/19/313 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2028077 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES,

186/19/313 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDELL MACHADO FIGUEIREDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

WENDELL MACHADO FIGUEIREDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, pois, segundo apurado, no dia 29 de janeiro de 2019, por volta das 13h30, na Avenida Conceição, nas proximidades do imóvel de número 54, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, 01(um) aparelho telefônico celular, marca Apple, modelo Iphone 6S, avaliado em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pertencente a pessoa desconhecida, mas que estava em poder de Talita Rodrigues Costa, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Talita. Houve prisão em flagrante, sendo concedida liberdade provisória com medidas

cautelares, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor do réu, conforme termo de audiência constante dos autos a fls. 49/51.

Recebida a denúncia em 02 de abril de 2019 (fls. 73).

O acusado foi citado a fls. 104 e apresentou resposta à acusação a fls. 86/95.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 120/121).

Produziu-se prova oral, com a oitiva da vítima, duas testemunhas e interrogatório (fls. 197/199).

Ao final, em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da confissão e pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de entrega (fls. 11), auto de avaliação (fls. 57), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Em juízo, a vítima Talita Rodrigues Costa disse que estava andando pela rua com o celular na mão, quando o acusado passou de bicicleta. Ele foi até ela e, com a mão por dentro da camiseta, fez menção de estar armado e pediu seu celular. Ele estava alterado. Deu o celular na mão dele e ele foi embora. Depois, pegou seu outro celular, que estava na cintura, e ligou para seu cunhado, que ligou para a polícia. Logo em seguida, a polícia entrou em contato e disse que o visualizaram pela câmera de segurança. Passou as descrições dele e a polícia conseguiu capturá-lo. Fez o reconhecimento por foto na delegacia, no mesmo dia. Ele foi preso no mesmo dia, em flagrante. O celular estava com ele. Não teve dúvidas no reconhecimento feito na Delegacia. Reconheceu por foto porque estava bem nervosa, nunca havia passado por isso, achava que ele estava armado, mas não sabe se estava, não lembra. Perguntada se conseguiria fazer o reconhecimento, diz que sim, que se lembra do rosto dele. Seu marido é policial, mas não trabalha em Mogi. Reconhece o acusado pela tela da audiência.

Os policiais militares Caio Bruno Nunes Nascimento e Wagner Luiz da Silva, em juízo, narraram que foi informado, via COPOM, que a esposa de um policial militar havia sido roubada. Com as características, fizeram patrulhamento em Jundiapéba, local em que alguns usuários de drogas costumam ficar. Lá, avistaram um indivíduo com as mesmas características informadas pelo COPOM. Feita a abordagem, localizaram o celular. Na Delegacia, a vítima reconheceu seu celular e o autor do roubo.

Interrogado em Juízo, o acusado Wendell Machado Figueiredo disse que esse fato é verdadeiro, não vai omitir o que fez. Assume seu erro, sua responsabilidade, mas não estava com arma e nem deu voz de assalto a ela. Estava de bicicleta, parou e pediu o celular. Estava muito alterado. Pegou o celular e foi sentido Jundiapéba. Ela não o reconheceu na Delegacia, ela reconheceu no local em que estava, dentro de um carro. Perguntado se está confessando apenas um furto, e não o roubo, diz que está confessando aquilo que é verdadeiro, o que fez. Não colocou a mão embaixo da blusa, estava com a mão no guidão da bicicleta. Estava drogado. Estava há uns 2 dias usando drogas, tinha acabado seu dinheiro e estava muito alterado querendo usar droga.

Como se vê, as provas são robustas a ensejar o decreto condenatório. Não há motivo para se acreditar que queira a vítima incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

A prisão do réu em flagrante, em posse do bem subtraído, aliado as declarações da vítima e das testemunhas policiais militares, são provas suficientes da materialidade e da autoria do delito de roubo.

Por oportuno: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais, a apreensão da res

furtiva em poder do réu, pouco depois do roubo, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500862-34.2021.8.26.0559; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/04/2022; Data de Registro: 08/04/2022).

Ressalta-se que em crimes de roubo, a palavra da vítima merece especial relevo, eis que seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação, de forma que prevalece sobre a palavra dos réus, que podem contar meias verdades ou mesmo mentir para cavar uma redução na condenação.

Nesse sentido:

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado" (RJTACRIM 43/235). No caso em tela, conquanto o acusado tenha alegado que praticou o delito sob efeito de droga, não há elementos a evidenciarem que estava com sua capacidade de entendimento e autodeterminação prejudicada, tanto que admitiu a prática delitiva com detalhes – tentando, inclusive, amenizar sua situação sugerindo ter praticado crime menos grave –, o que torna desnecessário qualquer exame pericial para aferição da capacidade e também impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06.

Assim, certas autoria e materialidade, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, com base no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que o réu é portador de Maus Antecedentes Criminais. Assim, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.

Deixo de reconhecer a confissão como atenuante, pois, além de não utilizada para embasar a condenação, verifico que o acusado não teve o interesse de contribuir com a justiça, mas sim, diante da prova acusatória, amenizar sua situação sugerindo ter praticado crime menos grave.

Nos termos do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena corporal imposta, eis que se mostra suficiente para a reprovação da conduta, considerando as circunstâncias do caso em concreto, bem como as circunstâncias pessoais do acusado.

A pena de multa deverá ser calculada em seu mínimo legal, ante a ausência de comprovação da situação econômica do réu.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu WENDELL MACHADO FIGUEIREDO, qualificado nos autos, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

O acusado poderá recorrer em liberdade, porquanto assim respondeu ao processo, não havendo fato novo que altere a situação fático-jurídica.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da

pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao acusado, defendido pela Defensoria Pública.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA